

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2459/2539

พันตำรวจโท วีระพล สุริยพันธ์
นาย สุกิจ ศรีโอรส

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 125

จำเลยเพียงแต่โต้แย้งไว้ในคำให้การว่าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข5(เอกสารหมายเลข.6)เป็นเอกสารที่โจทก์ทำขึ้นฝ่ายเดียวจำเลยไม่ขอรับรองจำเลยหาได้โต้แย้งคัดค้านว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วนหรือสำเนา นั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับอย่างหนึ่งอย่างใดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา125เดิมจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้คัดค้านเอกสารหมายเลข.6ไว้แล้วศาลย่อมมีอำนาจรับฟังเอกสารหมายเลข.6แทนต้นฉบับได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาประกันตัวนายตุ้ย เผ่าละออ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2795/2534ของศาลอาญาตามที่จำเลยมอบหมายโดยวางหลักทรัพย์สมุดเงินฝากประจำจำนวน 2 เล่มรวมเป็นเงิน 120,000 บาท ต่อศาลอาญาจำเลยได้ทำสัญญาค้ำประกันผู้ต้องหาและจำเลยไว้ต่อโจทก์ต่อมานายตุ้ย หลบหนี ศาลอาญาจึงออกหมายจับและปรับโจทก์เต็มตามสัญญา โจทก์บอกกล่าว

ทวงถามให้จำเลยชำระเงิน จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 240,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15ต่อปี แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันนายตุ้ยเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 3 เป็นเอกสารปลอม เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 เป็นเอกสารที่โจทก์ทำขึ้นฝ่ายเดียว จำเลยไม่ขอรับรอง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าเอกสารหมายเลข 5 จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่เห็นว่า จำเลยเพียงแต่โต้แย้งไว้ในคำให้การว่า เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 (เอกสารหมายเลข จ.6) เป็นเอกสารที่โจทก์ทำขึ้นฝ่ายเดียว จำเลยไม่ขอรับรอง จำเลยหาได้โต้แย้งคัดค้านว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีต้นฉบับ หรือว่า ต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วนหรือสำเนา นั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับอย่างหนึ่ง อย่างใดดังที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 เดิม แต่อย่างไรก็ไม่จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้คัดค้านเอกสารหมายเลข จ.6 ไว้แล้ว ศาลย่อมมีอำนาจรับฟังเอกสารหมายเลข จ.6 แทนต้นฉบับได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93

เมื่อศาลชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยทำสัญญาค้ำประกันหรือไม่ และจำเลยจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อโจทก์

เพียงใด ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(สวรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>